

0014386-48.2022.8.26.0007

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: ANA HELENA CARDOSO COUTINHO CRONEMBERGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VII - Itaquera

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... o veículo já foi objeto de furto/roubo. Nega a existência de dano moral. Pede a improcedência da ação.

Pois, bem.

Incontrovertida a compra do veículo em 01/06/2022, com garantia de 03 meses ou 3.000 km percorridos a contar da data da entrega do veículo, conforme documento de fls. 13.

Observa-se que o veículo adquirido é usado, cujas condições mecânicas, por óbvio, não são as mesmas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VII - Itaquera

Vara do Juizado Especial Cível

Estrada de Poá nº 696, São Paulo-SP - cep 08460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo n.º 0014386-48.2022.8.26.0007 -

SENTENÇA

Processo nº:

0014386-48.2022.8.26.0007 - Procedimento do Juizado Especial Cível

Requerente:

Pedro Henrique Araujo Girão

Requerido:

Barroca Terceirização de Frota de Veículos

Juiz(a) de Direito: ANA HELENA CARDOSO COUTINHO CRONEMBERGER

Vistos.

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei nº 9.099/95,

D E C I D O.

Rejeito a preliminar de incompetência, na medida em que não há necessidade de perícia para o julgamento desta causa, bastando as regras da experiência comum prevista no art. 5.º da Lei n.º 9.099/95.

Passo a apreciar o mérito, pois o processo comporta imediato julgamento, sendo desnecessária dilação probatória, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Alega o autor que, em 01/06/2022, adquiriu junto a empresa requerida, um veículo Ford Ka, ano/modelo 2008/2009, ao preço de R\$ 15.999,00. Diz que após a compra do veículo, a corrente de comando escapou, ocasionando danos ao motor, os quais foram reparados pela requerida de forma parcial, uma vez que o veículo ainda apresenta problemas na embreagem. Todavia a requerida se nega a realizar o reparo completo. Alega, ainda, que os documentos ainda não lhe foram entregues, mesmo após o pagamento referente à documentação no importe de R\$ 886,00. Pede a procedência da

ação, condenando-se a requerida pelos danos materiais e morais.

A requerida contestou a ação alegando, em síntese, preliminar de incompetência do juizado especial, pela necessidade de perícia técnica para se averiguar o defeito do veículo. No mérito, alega a ausência de comprovação dos fatos alegados na inicial, tendo a requerida cumprido com a garantia constante do contrato, sendo que o autor adquiriu um veículo com catorze anos de uso e a garantia contemplava cobertura de defeitos em motor e câmbio ocorridos em até 90 dias ou três mil quilômetros, o que ocorresse em primeiro lugar. Ocorre que o autor vistoriou o veículo antes da compra e reclamou um desconto justamente por conta de reparos mecânicos necessários, ocasião que lhe foi concedido desconto de R\$ 900,00. Alega que reparou os defeitos reclamados em garantia, bem como que o documento somente não foi entregue pois o autor não retornou à loja para realizar nova vistoria, antes o vencimento daquela realizada anteriormente. Diz que o laudo cautelar do veículo teve resultado: aprovado, não havendo se falar em depreciação antes da informação de que o veículo já foi objeto de furto/roubo. Nega a existência de dano moral. Pede a improcedência da ação.

Pois, bem.

Incontroversa a compra do veículo em 01/06/2022, com garantia de 03 meses ou 3.000 km percorridos a contar da data da entrega do veículo, conforme documento de fls. 13.

Observa-se que o veículo adquirido é usado, cujas condições mecânicas, por óbvio, não são as mesmas de um veículo novo, sendo que o mercado de veículos usados tem produtos com valores diferenciados. Ainda, é certo que o mesmo foi vendido contando com 14 (catorze) anos de uso, e com 119.578 Km de rodagem (fls. 13), sendo natural o desgaste das peças pelo uso do bem. Assim a parte autora tinha conhecimento, na data da compra, que se tratava de automóvel usado, e com grande rodagem.

É sabido também que aquele que adquire um veículo com alguns anos de uso deve adotar cuidados básicos e indispensáveis por ocasião da compra. Ou seja, deve vistoriar o veículo e levá-lo a um mecânico capaz de verificar o estado do mesmo, e só após comprá-lo.

Defeitos mecânicos e elétricos são presumíveis em automóveis usados, de modo que cabe aos adquirentes, previamente à compra, tomar as cautelas necessárias para o fim de se assegurar da qualidade do bem.

Ademais, é possível observar que na proposta de venda pactuada entre as partes há previsão expressa de que o adquirente tinha pleno conhecimento do estado em que o veículo se encontrava, bem como acerca da garantia que cobria tão somente motor parcial e câmbio (fls. 13/14).

Portanto, ao que tudo indica, no ato da compra, o autor não se cercou dos cuidados necessários de modo a evitar surpresas desagradáveis.

Ao assim agir, evidente que aceitou tacitamente as condições do bem, ou então assumiu o risco pela não inspeção, o que afasta a hipótese de vício indenizável.

Neste sentido:

"Bem móvel. Compra e venda de veículo usado. Ação de indenização por danos materiais. Improcedência. Tratando-se de compra e venda de veículo usado, cabe ao comprador adotar as cautelas necessárias a fim de verificar o estado do bem, não podendo reclamar reparação por prejuízos decorrentes de desgaste natural, em momento posterior à aquisição, presumíveis em veículo usado. Sentença mantida. Recurso não provido." (Apelação nº 0041529-97.2012.8.26.0577- 28ª Câmara da Seção de Direito Privado- Relator Des. César Lacerda- j. 29/9/2015).

"Compra e venda de veículo usado. Ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais. Alegações de defeito no motor e no câmbio. Veículo usado. Desgaste natural das peças. Vício oculto inexistente. Ausência de cautela. Assunção do risco pelo negócio. Dano moral não configurado. Mero dissabor. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido." (Apelação nº 0073282-64.2012.8.26.0224 - 26ª Câmara da Seção de Direito Privado - Relator Des. Bonilha Filho - j. 27/8/2015).

Com efeito, entende-se que não é razoável questionar eventuais vícios redibitórios em automóvel usado e com mais de dez anos de fabricação e milhares de quilômetros de uso.

O dever de cautela do comprador devia pressupor, no mínimo, cuidadoso exame da

coisa, com vistoria prévia, que deveria ter sido feita por mecânico de sua confiança.

Cumprе ressaltar, que os defeitos alegados pela parte autora, conforme orçamento de fls. 11/12, englobam, em geral, serviços relacionados ao desgaste natural do veículo.

Também não há como afirmar a ocorrência de conduta dolosa ou culposa da ré, pois o autor não se cercou dos cuidados mínimos necessários para aferir as reais condições do bem adquirido.

Assim, não havendo nos autos qualquer prova da negativa da ré em solucionar os defeitos no veículo apontados pela parte autora, não há que se falar em condenação da requerida nos moldes pleiteados na exordial.

A pretensão de indenização por danos morais não procede, pois "salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação, não há dano moral. Isso porque, o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana". Daí porque o insucesso da demanda em relação à indenização por danos morais. Por fim, anoto que outros argumentos eventualmente deduzidos no processo não são capazes de, em tese, infirmar a presente conclusão.

DISPOSITIVO:

Em razão do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação.

Honorários, custas e despesas processuais: não há condenação ao pagamento de honorários e de custas e despesas processuais, porque incabíveis nesta fase processual do Juizado Especial Cível (Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55).

PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DESTA SENTENÇA

A(s) parte(s) fica(m) ciente(s) e intimada(s) do inteiro teor desta sentença e também do seguinte:

- (a) que o prazo para apresentação de recurso é de 10 dias úteis, iniciando-se sua contagem no 1.º dia útil seguinte à data da intimação da sentença;
- (b) que o recurso não possui efeito suspensivo do julgado (art. 43 da Lei 9099/95), de tal maneira que o juízo concita as partes a cumprir a sentença;
- (c) o recurso somente pode ser feito por advogado(a). Caso a parte não esteja assistida por advogado(a) e queira recorrer da sentença, deverá constituir um(a) profissional de sua confiança, para que o recurso seja apresentado no prazo acima mencionado. Se a situação econômica da parte não lhe permitir pagar as custas do processo e os honorários de advogado(a), sem prejuízo do sustento próprio ou da família, deverá procurar o serviço de assistência judiciária da Defensoria Pública, no seguinte endereço: Rua Sabbado D'Angelo, n.º 2.040, bairro de Itaquera, de 2.ª a 6.ª feira, das 12h30min às 14h30min (retirada de senha), telefone 11.2079-6069, para pedido de indicação de Defensor Público ou advogado dativo, para que o recurso seja apresentado no prazo acima mencionado;
- (d) o valor do preparo deve ser a soma de 1% (um por cento) do valor da causa ou cinco UFESPS, o que for maior, mais 4% (quatro por cento) do total da condenação ou cinco UFESPS, o que for maior, ressalvada a gratuidade da justiça deferida à parte recorrente, quando efetivamente concedida nos autos;
- (e) que é de 48 horas o prazo para efetuar o pagamento do preparo do recurso, a partir da interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 42, § 1.º, da Lei n.º 9099/95);
- (f) no processo físico, a parte recorrente deverá pagar o porte de remessa e retorno no mesmo prazo de 48 horas, a partir da interposição do recurso, multiplicando o número de volumes do processo pelo valor unitário atualizado, que foi publicado no DJe.
- (g) no processo eletrônico (digital), a parte somente está obrigada a recolher o porte de remessa e retorno, naquele prazo de 48 horas, caso tenha sido colhida prova oral em audiência e/ou haja documentos físicos ou outros objetos depositados em cartório e que tenham que ser enviados ao Colégio Recursal juntamente com o

recurso. Nesse caso, a quantia a ser recolhida corresponderá ao valor unitário atualizado, que foi publicado no DJe.

Publique-se. Intimem-se.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI n.º 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA